

# Proibida a reprodução e comercialização sem autorização

Usuário: Julio Cesar Justini dornellas, julio.justini@gmail.com, CPF: 05536778960

## Do Direito de Petição (arts. 104 a 115 da Lei nº 8.112/1990)

A Lei 8.112 trata de diversos direitos e deveres dos servidores públicos federais, e entre esses direitos está o **direito de petição**. Esse direito pode ser entendido como o **direito de requerimento**, ou seja, o servidor público federal tem a **prerrogativa de solicitar formalmente algo à administração pública**.

O artigo 104 da referida lei assegura ao servidor o **direito de requerer aos poderes públicos em defesa de direito ou interesse legítimo**. Isso significa que o servidor pode, por exemplo, pleitear a concessão de um benefício, questionar uma decisão administrativa, solicitar esclarecimentos ou apresentar qualquer tipo de demanda que envolva seus interesses funcionais.

Art. 104. É assegurado ao servidor o direito de requerer aos Poderes Públicos, em defesa de direito ou interesse legítimo.

É importante compreender que o direito de petição não se limita apenas a pedidos pessoais, mas pode abranger também questões que digam respeito ao serviço público, desde que estejam fundamentadas em algum direito ou interesse legítimo. O exercício desse direito, portanto, deve ser feito dentro dos canais institucionais e conforme os procedimentos estabelecidos.

O artigo 105 da Lei 8.112 trata do trâmite desses requerimentos, estabelecendo que eles **devem ser dirigidos à autoridade competente para decidir**, mas **devem ser encaminhados por intermédio da autoridade imediatamente superior ao requerente**.

Art. 105. O requerimento será dirigido à autoridade competente para decidi-lo e encaminhado por intermédio daquela a que estiver imediatamente subordinado o requerente.

Isso quer dizer que o servidor não envia diretamente o requerimento para quem vai decidir sobre ele. Em vez disso, ele endereça o documento à autoridade responsável pela decisão — como, por exemplo, o chefe de recursos humanos —, mas o entrega primeiro ao seu superior imediato, que então encaminha à autoridade competente.

Esse procedimento garante que haja um **fluxo hierárquico** adequado na tramitação dos pedidos, permitindo que a chefia imediata tenha conhecimento das solicitações de seus subordinados e possa acompanhar ou até contribuir com informações relevantes antes do requerimento chegar à autoridade decisória.

Para exemplificar, imagine um servidor que deseja solicitar suas férias. Ele preenche o requerimento, indica claramente seus dados e os períodos desejados, e direciona esse pedido ao gerente ou chefe de recursos humanos. Contudo, ele não envia o documento diretamente a esse destinatário final.

O requerimento é entregue ao seu chefe imediato, que, por sua vez, encaminha ao setor responsável. Esse é o trâmite correto e previsto em lei, assegurando o cumprimento dos princípios administrativos e a organização interna dos processos no serviço público federal.

O artigo 106 da Lei 8.112 trata do **pedido de reconsideração**, que é uma possibilidade oferecida ao servidor público federal diante de uma decisão administrativa que o tenha desfavorecido.

Quando um servidor encaminha um requerimento, seguindo os trâmites corretos — ou seja, por intermédio de sua autoridade superior até a autoridade competente para decidir —, **e essa autoridade julga o pedido como indeferido, o servidor tem o direito de solicitar a reconsideração dessa decisão**.

A reconsideração consiste em um **pedido formal para que a própria autoridade que proferiu a primeira decisão reveja sua posição**. Em outras palavras, é uma forma de solicitar que essa autoridade mude de ideia, apresente uma nova análise ou reveja os fundamentos que a levaram a indeferir o pedido inicial.

É importante destacar que esse pedido deve ser fundamentado, ou seja, o servidor precisa explicar por que acredita que a decisão foi equivocada, apontando os argumentos ou elementos que justifiquem uma nova avaliação.

Esse pedido de reconsideração é endereçado à mesma autoridade que tomou a decisão original, e só é cabível uma única vez. A lei é clara ao afirmar que o pedido de reconsideração não pode ser renovado. Isso significa que, após o indeferimento de um pedido inicial, o servidor pode apresentar apenas um pedido de reconsideração.

Caso a autoridade **mantenha sua decisão** mesmo após esse segundo momento de análise, o servidor **não poderá apresentar novo pedido de reconsideração sobre o mesmo ato ou decisão**.

Entretanto, o fim da possibilidade de reconsideração não impede que o servidor busque outra forma de revisão da decisão administrativa.

Se a reconsideração for negada, **o próximo passo possível é a interposição de um recurso**, que é um instrumento diferente e será dirigido a **outra instância, superior àquela que tomou a decisão inicial**. O recurso permite que uma nova autoridade examine o caso e avalie se a decisão foi correta ou não, sendo um mecanismo de controle e revisão dentro da estrutura administrativa.

O parágrafo único do artigo mencionado estabelece os prazos que devem ser observados tanto para o requerimento quanto para o pedido de reconsideração, garantindo celeridade e previsibilidade no trâmite desses procedimentos. A norma determina que ambos devem ser **despachados no prazo de cinco dias e decididos dentro de trinta dias**.

Para entender melhor essa dinâmica, é necessário compreender o que significa despachar nesse contexto. Despachar, aqui, deve ser entendido como o ato de encaminhar o processo, ou seja, a movimentação do requerimento ou do pedido de reconsideração da autoridade superior do servidor para a autoridade competente para decidir.

A sistemática funciona da seguinte maneira: o servidor faz o requerimento e o encaminha por intermédio da sua autoridade superior, aquela que está imediatamente acima dele na estrutura hierárquica.

Essa autoridade superior tem o prazo de cinco dias para despachar, isto é, para encaminhar o pedido para a autoridade que detém a competência para decidir sobre o assunto. A partir do momento em que a autoridade competente recebe o requerimento, ela dispõe de trinta dias para analisar e proferir a decisão.

O mesmo procedimento se aplica ao pedido de reconsideração. Após um requerimento ser indeferido pela autoridade competente, o servidor pode apresentar um pedido de reconsideração, solicitando que essa mesma autoridade reveja sua decisão.

Esse pedido também deve ser encaminhado por meio da autoridade imediatamente superior ao servidor, que, novamente, tem o prazo de cinco dias para despachar. A autoridade que receber o pedido de reconsideração terá o prazo de trinta dias para decidir.

Portanto, tanto para requerimentos quanto para pedidos de reconsideração, a estrutura de tramitação permanece a mesma. O prazo para que a autoridade superior encaminhe o processo é de cinco dias, e o prazo para que a autoridade competente profira a decisão é de trinta dias.

Esses prazos visam garantir que as solicitações dos servidores públicos federais não fiquem indefinidamente paradas no serviço público, promovendo maior eficiência e respeito ao direito de petição.

Assim, sempre que um servidor faz um pedido, seja ele inicial ou de reconsideração, a administração pública tem o dever de seguir esses prazos legais, assegurando previsibilidade e respeito aos direitos funcionais.

Art. 106. Cabe pedido de reconsideração à autoridade que houver expedido o ato ou proferido a primeira decisão, não podendo ser renovado.

Parágrafo único. O requerimento e o pedido de reconsideração de que tratam os artigos anteriores deverão ser despachados no prazo de 5 (cinco) dias e decididos dentro de 30 (trinta) dias.

O trâmite do recurso segue a mesma lógica do requerimento e do pedido de reconsideração: o servidor o apresenta por intermédio da sua autoridade superior, que o encaminha à autoridade competente do segundo grau. Essa instância superior então analisa o recurso e decide se mantém ou reforma a decisão anterior.

A lei também permite que, se o recurso for indeferido por essa autoridade de segundo grau, o servidor **possa apresentar um novo recurso, agora para uma autoridade de terceiro grau**. Isso configura a possibilidade de interposição de recursos sucessivos, sempre para uma autoridade hierarquicamente superior à que proferiu a decisão anterior.

Portanto, caberá recurso tanto do indeferimento do pedido inicial quanto do indeferimento do pedido de reconsideração, bem como das decisões proferidas nos recursos subsequentes.

Esse sistema garante ao servidor um caminho contínuo de contestação dentro da estrutura administrativa, respeitando os princípios do contraditório e da ampla defesa.

Cada instância hierárquica tem o dever de avaliar os fundamentos apresentados pelo servidor e tomar uma decisão justificada. O processo segue, sempre, a via hierárquica correta, com os prazos e procedimentos estipulados pela lei, garantindo que o servidor tenha seus pedidos apreciados de forma ordenada e transparente.

Art. 107. Caberá recurso:

- I - do indeferimento do pedido de reconsideração;
- II - das decisões sobre os recursos sucessivamente interpostos.

§ 1º O recurso será dirigido à autoridade imediatamente superior à que tiver expedido o ato ou proferido a decisão, e, sucessivamente, em escala ascendente, às demais autoridades.

§ 2º O recurso será encaminhado por intermédio da autoridade a que estiver imediatamente subordinado o requerente.

O artigo 108 da Lei 8.112 estabelece que o **prazo para interposição de pedido de reconsideração ou de recurso é de trinta dias, contados a partir da publicação do ato ou da ciência pelos interessados da decisão recorrida**.

Isso significa que, a partir do momento em que o servidor tem conhecimento oficial da decisão — seja por meio de publicação ou por notificação direta — ele tem até trinta dias para apresentar um pedido de reconsideração ou um recurso administrativo, dependendo da etapa em que se encontra o processo.

O pedido de reconsideração é utilizado logo após a primeira decisão que indefere um requerimento. Já o recurso pode ser utilizado tanto após o indeferimento de um pedido de reconsideração quanto para contestar decisões em instâncias superiores.

Os dois instrumentos têm prazos iguais para serem apresentados: **trinta dias**. Essa padronização facilita a contagem de prazos e assegura ao servidor o direito de contestar decisões dentro de um período razoável, desde que observados os prazos prescricionais, que delimitam o tempo máximo para reivindicar determinados direitos.

Art. 108. O prazo para interposição de pedido de reconsideração ou de recurso é de 30 (trinta) dias, a contar da publicação ou da ciência, pelo interessado, da decisão recorrida.

Já o artigo 109 trata dos efeitos que um recurso pode produzir. A **regra geral é que o recurso tenha efeito meramente devolutivo**. Isso quer dizer que, ao interpor um recurso, o servidor não suspende automaticamente os efeitos da decisão contestada. O recurso apenas devolve à administração a responsabilidade de reavaliar aquela decisão, sem impedir que ela produza efeitos imediatos.

Para ilustrar, imagine um servidor que foi condenado a devolver valores recebidos indevidamente a título de diárias, sob a alegação de que ele não realizou a viagem para a qual as diárias foram pagas. O servidor acredita que a decisão foi injusta, apresenta um pedido de reconsideração, que é negado, e em seguida interpõe um recurso.

Como a regra é o efeito devolutivo, mesmo enquanto o recurso está sendo analisado, o servidor deve cumprir a decisão — no caso, realizar o pagamento da devolução das diárias. Se, ao final do julgamento do recurso, for decidido que ele não deveria ter devolvido o valor, ele será ressarcido pela administração pública.

Nesse caso, o recurso apenas possibilitou uma nova análise da matéria, mas não impediu a execução imediata da decisão anterior.

Entretanto, a lei também prevê a possibilidade de o recurso ser recebido com **efeito suspensivo**.

Isso significa que, ao ser interposto, **o recurso impede momentaneamente os efeitos da decisão impugnada**. Aplicando ao mesmo exemplo, se o recurso for recebido com efeito suspensivo, o servidor não será obrigado a devolver as diárias até que a autoridade superior decida o recurso.

Caso a nova decisão confirme a obrigação de devolver, ele então realiza o pagamento. Mas se for decidido a seu favor, ele não precisará desembolsar nenhum valor.

Assim, o efeito suspensivo protege o servidor de cumprir uma obrigação que pode vir a ser desconstituída, oferecendo maior segurança jurídica em casos nos quais o cumprimento imediato da decisão possa causar prejuízos irreversíveis.

Ainda assim, esse efeito é excepcional e depende de avaliação da autoridade competente que recebe o recurso, considerando a relevância dos fundamentos apresentados e os possíveis impactos da execução imediata da decisão questionada.

O parágrafo único do artigo 109 da Lei 8.112 estabelece uma regra importante sobre os efeitos das decisões administrativas favoráveis ao servidor. Quando um pedido de reconsideração ou um recurso é provido, ou seja, quando a nova decisão acolhe os argumentos apresentados pelo servidor e reverte a decisão anterior, **os efeitos dessa decisão retroagem até a data do ato impugnado**.

Isso significa que, caso a nova decisão modifique ou anule a anterior, essa alteração tem validade desde o momento em que o ato questionado foi praticado, como se ele nunca tivesse ocorrido da forma anterior.

Na prática, isso garante ao servidor todos os efeitos positivos dessa nova decisão desde o início.

Por exemplo, se ele havia sido condenado a restituir valores ou teve um pedido indeferido e depois, em grau recursal, a decisão é reformada, então todos os efeitos que decorreram da decisão anterior deixam de existir retroativamente. Isso assegura a plena restituição de seus direitos e evita prejuízos decorrentes do tempo de tramitação do processo.

Art. 109. O recurso poderá ser recebido com efeito suspensivo, a juízo da autoridade competente.

Parágrafo único. Em caso de provimento do pedido de reconsideração ou do recurso, os efeitos da decisão retroagirão à data do ato impugnado.

Em sequência, o artigo 110 trata do instituto da **prescrição**, que estabelece os prazos legais que o servidor tem para exercer seu direito de petição.

Embora o servidor tenha o direito de apresentar requerimentos à administração, esse direito não é ilimitado no tempo. A prescrição delimita o prazo máximo para que o servidor possa agir em defesa de seus interesses, sob pena de perder esse direito por decurso de prazo.

O prazo geral de prescrição é de **cinco anos**, contados **a partir do ato administrativo impugnado**, sendo este o período em que o servidor pode apresentar requerimentos relacionados a atos de demissão, cassação de aposentadoria, cassação de disponibilidade ou qualquer outro ato que afete diretamente seus interesses patrimoniais ou créditos resultantes da relação de trabalho.

Por exemplo, se o servidor foi demitido e deseja iniciar um novo processo administrativo para pleitear sua reintegração ao cargo, ele tem até cinco anos, a contar da data da publicação da demissão, para fazê-lo.

É essencial destacar que esse prazo de cinco anos se refere ao direito do servidor de contestar um ato que já foi praticado, como uma demissão, e não ao prazo que a administração tem para aplicar uma sanção — esse último será tratado dentro do regime disciplinar e tem regras específicas.

Para outros casos que não envolvam diretamente demissão, cassação de aposentadoria ou questões patrimoniais e de crédito, o **prazo prescricional é de 120 dias**, salvo quando outro prazo estiver expressamente fixado em lei. Esses prazos são contados a partir da publicação do ato, quando houver publicação oficial, como no caso de uma demissão que sai no Diário Oficial.

Quando o ato não for publicado, a contagem se inicia a partir da ciência do interessado — ou seja, a partir do momento em que o servidor toma conhecimento formal da decisão. Nesses casos, pode ser necessário apresentar provas que demonstrem a data em que a ciência ocorreu, para assegurar a validade do prazo contado a partir dela.

Portanto, o servidor deve estar atento tanto ao tipo de ato praticado quanto à forma como tomou conhecimento dele, pois isso impacta diretamente o prazo que possui para exercer seu direito de petição e buscar eventuais reparações ou revisões administrativas.

Art. 110. O direito de requerer prescreve:

I - em 5 (cinco) anos, quanto aos atos de demissão e de cassação de aposentadoria ou disponibilidade, ou que afetem interesse patrimonial e créditos resultantes das relações de trabalho;

II - em 120 (cento e vinte) dias, nos demais casos, salvo quando outro prazo for fixado em lei.

Parágrafo único. O prazo de prescrição será contado da data da publicação do ato impugnado ou da data da ciência pelo interessado, quando o ato não for publicado.

O artigo 111 da Lei 8.112 estabelece que **tanto o pedido de reconsideração quanto o recurso**, quando cabíveis, **interrompem o curso da prescrição**. Isso significa que, uma vez iniciado o prazo prescricional — que, conforme visto, pode ser de cinco anos ou de 120 dias, dependendo do caso —, a apresentação de um pedido de reconsideração ou a interposição de um recurso paralisa esse prazo.

O tempo deixa de correr a partir do momento em que o pedido ou recurso é protocolado. Após a decisão ser proferida, o prazo volta a correr do zero, e não do ponto onde parou, garantindo ao servidor nova oportunidade de agir, se necessário.

Art. 111. O pedido de reconsideração e o recurso, quando cabíveis, interrompem a prescrição.

O artigo 112 complementa ao afirmar que **a prescrição é de ordem pública** e, por isso, não pode ser relevada pela administração pública. Isso quer dizer que esses prazos não podem ser ignorados, flexibilizados ou desconsiderados, mesmo que o servidor alegue desconhecimento da lei ou qualquer outra justificativa pessoal.

A administração é obrigada a obedecer aos prazos legais. Se, por exemplo, um servidor demitido tenta reabrir um processo administrativo de reintegração após mais de cinco anos da publicação do ato de demissão, a administração não pode aceitar esse pedido, ainda que queira, pois o direito já está prescrito.

Art. 112. A prescrição é de ordem pública, não podendo ser relevada pela administração.

O artigo 113 garante ao servidor público o **direito de acessar o processo ou os documentos relacionados ao exercício do seu direito de petição**. Isso pode ser feito pelo próprio servidor ou por um procurador legalmente constituído, como um advogado.

O direito à vista do processo significa que o servidor pode analisar os autos, entender os fundamentos da decisão, solicitar cópias dos documentos e preparar adequadamente sua defesa ou requerimento. Trata-se de um princípio básico da transparência administrativa e do devido processo legal.

Art. 113. Para o exercício do direito de petição, é assegurada vista do processo ou documento, na repartição, ao servidor ou a procurador por ele constituído.

O artigo 114 traz uma previsão significativa sobre a atuação da administração pública diante de atos ilegais. Segundo esse artigo, **a administração tem o dever de rever seus atos a qualquer tempo quando estes forem eivados de ilegalidade**.

Isso quer dizer que, se for identificado que determinado ato administrativo foi praticado de forma contrária à lei, a administração deve anulá-lo, independentemente do tempo decorrido.

Esse dispositivo contrasta com o que está previsto na Lei nº 9.784/1999, que rege o processo administrativo federal. Nessa lei, a anulação de atos administrativos ilegais está sujeita a um prazo decadencial de cinco anos, salvo em situações excepcionais.

Portanto, é fundamental ter atenção ao fundamento legal cobrado em provas e avaliações: se a base for a Lei 8.112, a administração pode anular atos ilegais a qualquer tempo; se for a Lei 9.784, aplica-se o prazo de cinco anos como regra.

Art. 114. A administração deverá rever seus atos, a qualquer tempo, quando eivados de ilegalidade.

Por fim, o artigo 115 estabelece que os prazos mencionados no capítulo — como os de cinco, trinta ou cento e vinte dias — são **fatais e improrrogáveis, exceto nos casos de força maior**. Isso significa que, uma vez vencido o prazo sem manifestação ou ação por parte do servidor, o direito correspondente se extingue automaticamente, sem possibilidade de prorrogação.

A fatalidade do prazo indica que não há tolerância para atrasos injustificados, reforçando a necessidade de atenção e agilidade por parte do servidor que deseja exercer seu direito de petição ou contestar atos administrativos.

A única exceção possível ocorre em casos devidamente comprovados de força maior, que são situações imprevisíveis e inevitáveis que justifiquem o não cumprimento do prazo legal.

Art. 115. São fatais e improrrogáveis os prazos estabelecidos neste Capítulo, salvo motivo de força maior.

## **Resumo**

### **1. Direito de Petição**

- Conceito: É o direito que o servidor público federal tem de requerer junto à administração pública, em defesa de direito ou interesse legítimo.
- Fundamento legal: Artigo 104 da Lei 8.112/90.
- Quem pode requerer: Todo servidor público federal.

### **2. Trâmite do Requerimento**

- O requerimento deve ser:
  - Dirigido à autoridade competente para decidir.
  - Encaminhado por intermédio da autoridade imediatamente superior ao servidor requerente.
- Exemplo: Requerimento de férias — o servidor preenche o pedido, envia para seu chefe imediato, que então encaminha à autoridade competente.

### **3. Pedido de Reconsideração**

- Cabe pedido de reconsideração à mesma autoridade que proferiu a primeira decisão.
- Só é permitido um único pedido de reconsideração.
- Caso não seja acolhido, o servidor poderá interpor recurso, não outro pedido de reconsideração.

### **4. Prazos**

- 5 dias para despachar (autoridade superior do requerente).
- 30 dias para decidir (autoridade competente).
- O prazo para interposição do pedido de reconsideração ou recurso é de 30 dias, contados da publicação ou ciência da decisão.

### **5. Recurso Administrativo**

- Cabe recurso do indeferimento:
  - Do requerimento inicial.
  - Do pedido de reconsideração.
  - De decisões de recursos sucessivos.
- Os recursos devem ser apresentados por meio da autoridade imediatamente superior, que os encaminha à autoridade hierarquicamente superior.

### **6. Efeitos do Recurso**

- Regra geral: recurso tem efeito devolutivo, ou seja, a decisão é cumprida mesmo durante a tramitação do recurso.
- Exceção: o recurso pode ter efeito suspensivo, quando suspende a execução da decisão até o julgamento do recurso.
- Se o recurso ou pedido de reconsideração for provido, os efeitos da nova decisão retroagem à data do ato impugnado.

### **7. Prescrição**

- Prazo de 5 anos para requerimentos relacionados a:
  - Demissão.
  - Cassação de aposentadoria.

- Disponibilidade.
- Atos que afetem interesses patrimoniais e créditos da relação de trabalho.
- Prazo de 120 dias para os demais casos, salvo quando outro prazo estiver previsto em lei.
- A contagem começa:
  - Da publicação do ato.
  - Ou da ciência do interessado, quando o ato não for publicado.

#### **8. Interrupção da Prescrição**

- A interposição de pedido de reconsideração ou de recurso interrompe a prescrição.
- Após decisão, o prazo começa a correr do zero novamente.

#### **9. Natureza da Prescrição**

- A prescrição é de ordem pública, ou seja:
  - Não pode ser ignorada ou relevada pela administração.
  - Atingido o prazo, o direito se extingue, mesmo que o servidor alegue desconhecimento.

#### **10. Direito à Vista de Documentos**

- Para exercer o direito de petição, é garantido ao servidor ou a seu procurador:
  - A vista do processo.
  - O acesso a documentos e possibilidade de solicitar cópias.

#### **11. Revisão de Atos Ilegais**

- A administração deve rever a qualquer tempo os atos administrativos eivados de ilegalidade.
- Atenção: Difere da Lei 9.784/99, que impõe prazo decadencial de 5 anos para anulação, como regra.

#### **12. Natureza dos Prazos**

- Os prazos previstos neste capítulo são:
  - Fatais: seu vencimento extingue o direito.
  - Improrrogáveis: não podem ser estendidos, salvo por motivo de força maior.

---

Texto: Professor(a) Danielle Cintra Cardoso de Moraes

**Proibida a reprodução e comercialização sem autorização**

Usuário: Julio Cesar Justini dornellas, julio.justini@gmail.com, CPF: 05536778960

---